

1500178-72.2020.8.26.0615  
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: TIAGO OCTAVIANI  
Comarca: Tanabi  
Foro: Foro de Tanabi  
Vara: Juizado Especial Cível e Criminal  
Data de Disponibilização: 11/07/2022  
... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3079429/2019 - DEL.POL.TANABI,  
6525709 - DEL.POL.TANABI  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
FELIPE ABREU DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

1 - Do Relatório

Dispensado o relatório, nos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Tanabi  
Foro de Tanabi  
Juizado Especial Cível e Criminal  
Rua Cap. Bonfim, nº 273, Tanabi-SP - cep 15170-000  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500178-72.2020.8.26.0615 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500178-72.2020.8.26.0615  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Documento de Origem:  
Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3079429/2019 - DEL.POL.TANABI,  
6525709 - DEL.POL.TANABI  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
FELIPE ABREU DE MELO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TIAGO OCTAVIANI

Vistos.

### 1 - Do Relatório

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei n.º 9.099/95.

### 2 - Da Fundamentação

Trata-se de ação penal pública na qual requer o Ministério Público a condenação do réu FELIPE ABREU DE MELO, pela prática do crime previsto no Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Para que se possa cogitar em condenação no âmbito criminal, os fatos descritos na denúncia devem necessariamente corresponder a um tipo penal previsto em lei incriminadora vigente à época da conduta apurada. Além disso, a acusação deve comprovar, mediante provas robustas colhidas na esfera judicial, os critérios de autoria e materialidade, para todos os crimes apontados na denúncia.

No presente caso, a materialidade delitativa está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 01-03, auto de exibição e apreensão de fls. 04-05 e pelo laudo pericial de fls. 07-09.

A autoria do réu, por seu turno, evidenciou-se inequívoca, tanto pela própria confissão judicial do réu, bem como pelo depoimento da testemunha ouvida em juízo. De fato, a testemunha Agnaldo José Doreto Pereira, policial militar, declarou em juízo que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento com o policial Rodrigues; que ao passar defronte ao posto de gasolina avistou o réu FELIPE e o Maicon; que ambos estavam numa parte pouco iluminada do posto; que ambos demonstraram nervosismo; que próximo do Maicon foi encontrado um eppendorff caído no solo e vestígios de pó branco; que foi feita revista pessoal em ambos, mas nada foi encontrado; que no veículo foram encontrados três ou quatro eppendorffs; que o FELIPE confessou que o entorpecente era dele; que não se recorda se o réu FELIPE disse se a droga era para uso pessoal ou algo do tipo; que o veículo estava na posse do FELIPE, mas não se recorda se o veículo estava em nome do FELIPE e que tem conhecimento que o réu FELIPE é usuário.

O réu, por sua vez, ao ser interrogado, confessou em juízo que a droga era sua e do Maicon; que ambos tinham comprado a droga; que o entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal deles e que atualmente trabalha como taxista.

Assim, diante das robustas provas reunidas nos autos, entendendo comprovada a autoria delitativa do réu, que efetivamente possuía a droga apreendida para uso pessoal.

Diante disso, a condenação do réu, nos termos da denúncia, é medida de rigor, razão pela qual passo a dosar a pena aplicável.

### 3 - Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria da pena, quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, inicialmente verifico que não constam

elementos nos autos para se valorar negativamente a culpabilidade, antecedentes (fls. 90-93), conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Na segunda fase da dosimetria da pena, há atenuante da confissão e não há agravantes a serem valoradas. Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Assim, analisadas as circunstâncias do caso, fixo a pena do réu consistente em advertência sobre os efeitos nocivos da droga (Art. 28, I, da Lei n.º 11.343/06).

Deixo de fixar a indenização mínima para reparação do dano, pois incabível no presente caso.

O réu poderá recorrer em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

#### 4 - Do Dispositivo

Ante o exposto, com fulcro no Art. 387 do Código de Processo Penal, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o réu FELIPE ABREU DE MELO, pela prática do crime previsto no Art. 28, caput, da Lei n.º 11.343/2006, fixando-lhe a pena de advertência sobre os efeitos nocivos da droga.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias.

Já houve expedição de ofício autorizando a incineração da droga apreendida (fls. 27-28).

Fica autorizada a restituição dos demais objetos que tenham sido efetivamente apreendidos em poder/posse do réu Felipe (celular e/ou dinheiro), em sendo o caso. Fixo os honorários do nobre defensor nomeado ao réu no máximo do respectivo item da tabela do convênio OAB/DPE, expedindo-se as certidões de praxe.

P.R.I.C.

Tanabi, 11 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA